BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1950 Ausgegeben am 4. Mai 1950 23. Stück

87. Bundesgesetz: Gehilfenausschüsse.
88. Bundesgesetz: Einhebung eines Zuschlages zur Mineralölsteuer.
89. Bundesgesetz: Strafgesetznovelle 1950.
90. Bundesgesetz: Kraftloserklärungsnovelle 1950.
91. Bundesgesetz: Preisregelungsgesetznovelle 1950.
92. Bundesgesetz: Preistreibereigesetz.
93. Bundesgesetz: 4. Novelle zum Sozialversicherungs-Überleitungsgesetz.
94. Bundesgesetz: Arbeitslosenversicherungsgesetz-Novelle.
95. Bundesgesetz: Auflösung der Zentrallohnkommission.
96. Kundmachung: Ermächtigung zur Einrichtung der erweiterten Vormundschaft des Magistrates Klagenfurt und der Bezirkshauptmannschaften Hermagor, Spittal a. d. Drau, Villach, Klagenfurt, St. Veit a. d. Glan, Völkermarkt und Wolfsberg.

87. Bundesgesetz vom 1. März 1950 über die Gehilfenausschüsse.

Der Nationalrat hat beschlossen:

ARTIKEL 1.

Gehilfenausschüsse.

Errichtung und Aufgabenbereich.

§ 1. (1) Für den Bereich einzelner Fachgruppen der Sektionen Gewerbe, Handel und Fremdenverkehr der Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft können Gehilfenausschüsse errichtet werden.

(2) Die Errichtung der Gehilfenausschüsse wird auf Antrag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes durch Verordnung verfügt.

(3) Der Sitz der einzelnen Gehilfenausschüsse befindet sich, falls die Gehilfenversammlung nichts anderes beschließt, am Ort des Sitzes der in Betracht kommenden Fachgruppe (Abs. 1).

§ 2. (1) Aufgabe der Gehilfenausschüsse ist die Wahrung und die Förderung der fachlichen und beruflichen Interessen der in Betrieben der betreffenden Fachgruppe (§ 1 Abs. 1) beschäftigten Dienstnehmer, insbesondere die Mitwirkung in Angelegenheiten des Berufsausbildungs- und Lehrlingswesens.

(2) Die Gehilfenausschüsse haben ihre Aufgaben im Einvernehmen mit der örtlich zuständigen Arbeiterkammer und in tunlichster Zusammenarbeit mit den fachlich zuständigen Gliederungen des Österreichischen Gewerkschaftsbundes und den innerhalb ihres Wirkungsbereiches errichteten Betriebsräten (Vertrauensmännern) durchzuführen.

(3) Die Gehilfenausschüsse gelten nicht als gesetzliche Interessenvertretungen der Dienstnehmer im Sinne des § 3 Abs. 1 des Kollektivvertragsgesetzes.

§ 3. Den Gehilfenausschüssen kommt Rechtspersönlichkeit zu. Sie können Rechte erwerben und Verpflichtungen eingehen.

Zusammensetzung und Wahl.

§ 4. (1) Die einzelnen Gehilfenausschüsse bestehen aus mindestens sechs und aus höchstens zwanzig Mitgliedern (Gehilfenvertretern). Die Anzahl der Mitglieder der einzelnen Gehilfenausschüsse wird anläßlich ihrer Errichtung durch Verordnung (§ 1 Abs. 2) bestimmt.

(2) Die Gehilfenvertreter üben ihre Funktion ehrenamtlich aus. Für erwachsene Barauslagen und für Verdienstentgang gebührt ihnen eine Entschädigung aus den Mitteln des Gehilfenausschusses.

§ 5. (1) Die Gehilfenvertreter werden durch unmittelbare geheime Wahl für die Dauer von fünf Jahren berufen. Die Wahlen sind nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes durchzuführen.

(2) Für jeden Gehilfenvertreter ist ein Ersatzmann zu wählen, der im Falle der Verhinderung oder des Erlöschens der Funktion des Gehilfenvertreters an dessen Stelle tritt.

(3) Wahlberechtigt sind alle in Betrieben der in Betracht kommenden Fachgruppe (§ 1 Abs. 1) beschäftigten Dienstnehmer ohne Unterschied des Geschlechtes und der Staatszugehörigkeit, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, mit Ausnahme der Lehrlinge; ausgenommen sind ferner Direktoren und leitende Angestellte, denen maßgebender Einfluß auf die Führung des Betriebes zusteht.

(4) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Tage der Wahlausschreibung das 24. Lebensjahr vollendet haben, am Tage der Wahl insgesamt mindestens ein Jahr innerhalb der Fachgruppe (Abs. 3) als Dienstnehmer tätig waren

und die Voraussetzungen für das passive Wahlrecht in die gesetzgebenden Körperschaften erfüllen.

(5) Wählbar sind auch Vorstandsmitglieder und Angestellte des Österreichischen Gewerkschaftsbundes und seiner Gliederungen, sofern sie am Tage der Wahlausschreibung das 24. Lebensjahr vollendet haben und die Voraussetzungen für das passive Wahlrecht in die gesetzgebenden Körperschaften erfüllen.

§ 6. (1) Die erstmalige Wahl der Gehilfenausschüsse (§ 1) ist vom Landeshauptmann binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten der Verordnung, mit der die Errichtung angeordnet wurde, auszuschreiben. Die Kosten der ersten Wahl werden erforderlichenfalls vom Österreichischen Gewerkschaftsbund vorschußweise getragen. Die künftigen Wahlen sind vom Obmann des abtretenden Gehilfenausschusses oder dessen Stellvertreter im Einvernehmen mit der Landesexekutive des Österreichischen Gewerkschaftsbundes auszuschreiben; kommt der Gehilfenobmann (Stellvertreter) dieser Verpflichtung innerhalb der in den Abs. 2 und 3 festgesetzten Fristen nicht nach, so obliegt die Ausschreibung der Wahl auch in diesem Falle dem Landeshauptmann.

(2) Vor Ablauf der gesetzlichen Tätigkeitsdauer des Gehilfenausschusses (§ 5 Abs. 1) sind Neuwahlen so rechtzeitig auszuschreiben und durchzuführen, daß der neugewählte Gehilfenausschuß seine Tätigkeit unmittelbar nach Ablauf der Tätigkeitsdauer des abtretenden Gehilfenausschusses aufnehmen kann.

(3) In den Fällen des § 13 Abs. 2 sind Neuwahlen längstens binnen vier Wochen nach Beendigung der Tätigkeit des abgetretenen Gehilfenausschusses auszuschreiben.

(4) Die Gültigkeit einer Wahl kann von jeder wahlwerbenden Gruppe und von jedem wahlberechtigten Dienstnehmer binnen zwei Wochen nach Kundmachung des Wahlergebnisses beim Einigungsamt angefochten werden. Die Wahl eines Gehilfenausschusses ist ungültig, wenn wesentliche Bestimmungen des Wahlverfahrens verletzt wurden und hiedurch das Wahlergebnis beeinflußt werden konnte.

§ 7. Die gewählten Gehilfenvertreter sind der zuständigen Arbeiterkammer und der Landesexekutive des Österreichischen Gewerkschaftsbundes mitzuteilen.

§ 8. Die näheren Vorschriften über die Ausschreibung und Durchführung der Wahlen werden in einer Wahlordnung getroffen, die durch Verordnung erlassen wird. In der Verordnung können die Inhaber der der Fachgruppe (§ 5 Abs. 3) angehörigen Betriebe zur Vorlage eines Verzeichnisses der bei ihnen beschäftigten wahlberechtigten Dienstnehmer an einen Wahlvorstand verpflichtet werden.

Geschäftsführung.

§ 9. (1) Die erste Sitzung des gewählten Gehilfenausschusses ist von dem an Lebensjahren ältesten Gehilfenvertreter einzuberufen, der in dieser Sitzung bis zur Wahl des Gehilfenobmannes (Abs. 2) auch den Vorsitz zu führen hat.

(2) Der Gehilfenausschuß wählt in seiner ersten Sitzung aus seiner Mitte nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes einen Obmann (Gehilfenobmann), einen Obmann-Stellvertreter, einen Schriftführer und einen Kassier sowie allfällig notwendige andere Organe.

§ 10. (1) Der Gehilfenausschuß ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Gehilfenvertreter anwesend ist.

(2) Die Beschlüsse des Gehilfenausschusses werden, soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt; der Vorsitzende stimmt mit.

§ 11. (1) Der Gehilfenobmann beruft die Sitzungen des Gehilfenausschusses ein und führt in ihnen den Vorsitz.

(2) Der Gehilfenobmann ist der gesetzliche Vertreter des Gehilfenausschusses, er leitet die laufenden Geschäfte und fertigt alle Geschäftsstücke.

(3) Urkunden und Geschäftsstücke, durch die vermögensrechtliche Verpflichtungen für den Gehilfenausschuß eingegangen werden, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Fertigung durch den Gehilfenobmann und den Schriftführer.

(4) Die in diesem Bundesgesetz oder in der Geschäftsordnung (§ 21) geregelten Aufgaben und Befugnisse des Gehilfenobmannes stehen im Falle seiner Verhinderung dem Obmann-Stellvertreter zu.

§ 12. Der Gehilfenausschuß hat der Gehilfenversammlung (§ 14) fallweise, mindestens jedoch zweimal im Jahr, Rechenschaft über seine Geschäftsführung zu geben.

Beendigung der Funktion.

§ 13. (1) Die Tätigkeit des Gehilfenausschusses endigt mit Ablauf der Zeit, für die er gewählt wurde (§ 5 Abs. 1).

(2) Vor Ablauf der in Abs. 1 bezeichneten Zeit endigt die Tätigkeit des Gehilfenausschusses, wenn

a) die Zahl der Gehilfenvertreter einschließlich der Ersatzmänner unter die Hälfte der gemäß § 4 Abs. 1 festgesetzten Mitgliederzahl sinkt;

b) der Gehilfenausschuß mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen den Rücktritt beschließt;

c) die Gehilfenversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen die Abberufung des Gehilfenausschusses beschließt.

(3) Die Funktion eines Gehilfenvertreters erlischt, wenn Umstände eintreten oder bekannt werden, welche die Wählbarkeit ausschließen oder wenn ein Gehilfenvertreter von seiner Funktion zurücktritt.

Gehilfenversammlung.

§ 14. (1) Die Gesamtheit der in Betrieben der in Betracht kommenden Fachgruppe (§ 1 Abs. 1) beschäftigten Dienstnehmer mit Ausnahme der im § 5 Abs. 3, letzter Halbsatz, angeführten Dienstnehmer und der Lehrlinge bilden die Gehilfenversammlung.

(2) Wenn die Gesamtheit der die Gehilfenversammlung bildenden Dienstnehmer (Abs. 1) mehr als tausend Personen beträgt, kann der Österreichische Gewerkschaftsbund beantragen, daß die Gehilfenversammlung aus Delegierten zu bilden ist. Die Delegierten sind nach den Grundsätzen des § 5 Abs. 1 zu wählen. In diesem Falle müssen je nach der Anzahl der Dienstnehmer zehn bis fünfzig Dienstnehmer durch einen Delegierten vertreten sein; jedoch muß die durch Delegierte gebildete Gehilfenversammlung aus mindestens hundert Delegierten bestehen.

(3) Der Gehilfenversammlung obliegt:

a) Die Entgegennahme von Rechenschaftsberichten des Gehilfenausschusses (§ 12);

b) die Beschlußfassung über die Einhebung und die Höhe der Gehilfenumlage (§ 17);

c) die Genehmigung des Jahresvoranschlages und des Rechnungsabschlusses des Gehilfenausschusses (§ 18);

d) die Wahl von Rechnungsprüfern;

e) die Beschlußfassung über die Abberufung des Gehilfenausschusses (§ 13 Abs. 2 lit. c).

(4) Die Zahl der zu wählenden Rechnungsprüfer wird durch Verordnung bestimmt.

§ 15. (1) Die Gehilfenversammlung ist vom Gehilfenobmann auf Grund eines Beschlusses des Gehilfenausschusses einzuberufen. Die Einberufung, in der die Tagesordnung und die zur Abstimmung gelangenden Anträge ausdrücklich anzuführen sind, ist derart zu verlautbaren, daß die Dienstnehmer hievon verläßlich Kenntnis erlangen. Zwischen der Einberufung und der Abhaltung der Gehilfenversammlung muß ein Zeitraum von mindestens 14 Tagen liegen.

(2) Den Vorsitz in der Gehilfenversammlung führt der Gehilfenobmann.

(3) Das Stimmrecht in der Gehilfenversammlung steht nur den wahlberechtigten Dienstnehmern (§ 5 Abs. 3) zu.

(4) Die Gehilfenversammlung ist beschlußfähig, wenn sie entsprechend den Bestimmungen des Abs. 1 einberufen wurde und mindestens ein Viertel, bei Beschlußfassung über die Abberufung des Gehilfenausschusses (§ 14 Abs. 3 lit. e) mindestens die Hälfte der Einberufenen anwesend ist; im Falle der Bildung der Gehilfenversammlung durch Delegierte ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Delegierten erforderlich.

(5) Zur Beschlußfassung über die Einhebung der Gehilfenumlage (§ 14 Abs. 3 lit. b) und über die Abberufung des Gehilfenausschusses (§ 14 Abs. 3 lit. e) ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erforderlich; im übrigen faßt die Gehilfenversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

§ 16. Die Kosten, die durch Abhaltung der Gehilfenversammlungen erwachsen, trägt der Gehilfenausschuß; die Kosten der ersten Gehilfenversammlung werden erforderlichenfalls vom Österreichischen Gewerkschaftsbund vorschußweise getragen.

Finanzielle Bestimmungen.

§ 17. (1) Zur Deckung der Kosten der Geschäftsführung des Gehilfenausschusses kann über Beschluß der Gehilfenversammlung (§ 14 Abs. 3 lit. b) von den innerhalb der betreffenden Fachgruppe (§ 1 Abs. 1) beschäftigten Dienstnehmern mit Ausnahme der im § 5 Abs. 3, letzter Halbsatz, angeführten Dienstnehmer und der Lehrlinge eine Umlage (Gehilfenumlage) eingehoben werden.

(2) Die Gehilfenumlage darf ein Viertel vom Hundert des für die gesetzliche Krankenversicherung als Beitragsgrundlage anrechenbaren Entgeltes nicht übersteigen.

(3) Die näheren Bestimmungen über die Einhebung und Abfuhr der Gehilfenumlage werden durch Verordnung getroffen. Die Heranziehung der Dienstgeber und der Träger der Sozialversicherung zur Einhebung der Gehilfenumlage kann nur dann angeordnet werden, wenn die zuständige Fachgruppe der Dienstgeber (§ 1 Abs. 1) dem Bundesministerium für soziale Verwaltung hiezu ihre Zustimmung erteilt hat.

§ 18. (1) Wird eine Gehilfenumlage eingehoben oder hat der Gehilfenausschuß sonstige Vermögenschaften zu verwalten, so hat er für jedes Kalenderjahr einen Voranschlag zu beschließen und ihn bis längstens Ende November der Gehilfenversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

(2) Bis längstens 31. März eines jeden Jahres hat der Gehilfenausschuß für das abgelaufene Kalenderjahr einen Rechnungsabschluß aufzustellen und der Gehilfenversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

(3) Abschriften des Jahresvoranschlages und des Rechnungsabschlusses sind nach Genehmigung (Abs. 1 und 2) vom Gehilfenausschuß der örtlich zuständigen Arbeiterkammer sowie der Landesexekutive des Österreichischen Gewerkschaftsbundes vorzulegen.

§ 19. Die finanzielle Gebarung der Gehilfenausschüsse unterliegt der Kontrolle der örtlich zuständigen Arbeiterkammer; die näheren Bestimmungen über die Kontrolle der Gebarung werden durch Verordnung geregelt.

Paritätische Einrichtungen.

§ 20. Die Gehilfenausschüsse können mit den korrespondierenden Gliederungen innerhalb der Organisation der gewerblichen Wirtschaft (Fachgruppen) zur Beratung wichtiger Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse zusammentreten; zur Behandlung laufender Angelegenheiten der vorstehend bezeichneten Art können aus Vertretern der vorstehend genannten Organisationen ständige Kommissionen gebildet werden, in denen die Dienstgeber einerseits und die Dienstnehmer anderseits in gleicher Anzahl vertreten sind. Bei den Beratungen und in den Kommissionen ist der Vorsitz abwechselnd von einem Dienstgeber- und Dienstnehmervertreter zu führen.

ARTIKEL 2.

Schluß- und Übergangsbestimmungen.

§ 21. Die näheren Vorschriften über die Geschäftsführung der Gehilfenausschüsse sowie der paritätischen Einrichtungen werden in einer Rahmengeschäftsordnung geregelt, die durch Verordnung erlassen wird.

§ 22. Soweit in einzelnen Bestimmungen der Gewerbeordnung dem ehemaligen Gewerkschaftsbund und seinen Unterorganen Aufgaben übertragen waren, stehen diese Aufgaben nunmehr den fachlich zuständigen Gehilfenausschüssen zu.

§ 23. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes finden auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestehenden Gehilfenausschüsse Anwendung, soweit es sich um Gehilfenausschüsse innerhalb des Bereiches von Fachgruppen handelt, für welche die Errichtung von Gehilfenausschüssen (§ 1 Abs. 2) angeordnet wird.

(2) Die Tätigkeit eines in Abs. 1 bezeichneten Gehilfenausschusses endet in dem Zeitpunkt, in dem für den Bereich der betreffenden Fachgruppe (§ 1 Abs. 1) ein Gehilfenausschuß auf Grund der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gewählt ist.

(3) Die in Abs. 1 bezeichneten Gehilfenausschüsse haben binnen zwei Wochen nach Beendigung ihrer Tätigkeit (Abs. 2) die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und Einrichtungen sowie die Bücher, Belege und sonstigen Urkunden mit einem Rechnungsabschluß den gewählten Gehilfenausschüssen zu übergeben.

(4) Für bestehende Gehilfenausschüsse innerhalb des Bereiches von Fachgruppen, für welche die Errichtung von Gehilfenausschüssen (§ 1 Abs. 2) nicht vorgesehen ist, gelten die Bestimmungen des Abs. 3 mit der Maßgabe, daß die Übergabe binnen zwei Wochen nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes an die örtlich zuständige Arbeiterkammer zu erfolgen hat.

§ 24. (1) Gehilfenumlagen, die bis zum Tage der Kundmachung dieses Bundesgesetzes für bestehende Gehilfenausschüsse (§ 23 Abs. 1) geleistet wurden, gelten als Gehilfenumlagen im Sinne dieses Bundesgesetzes.

(2) Die Träger der Krankenversicherung haben die bei ihnen erliegenden oder noch eingehenden Gehilfenumlagen den bestehenden Gehilfenausschüssen zu übergeben. Im Falle des § 23 Abs. 4 sind die Gehilfenumlagen an die örtlich zuständige Arbeiterkammer abzuführen. Die Arbeiterkammer hat solche Umlagen für Zwecke der Lehrlingsfürsorge zu verwenden.

§ 25. Für die Berechnung und den Lauf der in diesem Bundesgesetz festgesetzten Fristen gelten die Bestimmungen der §§ 32 und 33 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes, BGBl. Nr. 274/1925, sinngemäß.

ARTIKEL 3.

Wirksamkeit und Vollziehung.

§ 26. (1) Dieses Bundesgesetz tritt drei Monate nach seiner Kundmachung in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für soziale Verwaltung betraut. Die Ausführungsbestimmungen können bereits vor dem im Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt erlassen werden; sie treten frühestens mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in Wirksamkeit.

Renner

Figl **Maisel**

88. Bundesgesetz vom 8. März 1950 über die Einhebung eines Zuschlages zur Mineralölsteuer.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Vom Wirksamkeitsbeginn dieses Gesetzes an wird ein Zuschlag zur Mineralölsteuer (§§ 1 und 2 des Bundesgesetzes vom 18. Mai 1949 über die Mineralölsteuer, BGBl. Nr. 140) eingehoben. Dieser Zuschlag ist eine ausschließliche Bundesabgabe.

§ 2. Der Zuschlag beträgt für 100 Kilogramm Eigengewicht:

1. Für Mineralöle der im § 1 Abs. 1 Z. 1 lit. b und 3 sowie der im § 1 Abs. 2 des Mineralölsteuergesetzes bezeichneten Art... 20 S;

2. für Mineralöle der im § 1 Abs. 1 Z. 1 lit. a und 2 des Mineralölsteuergesetzes bezeichneten Art ..... 52 S.

§ 3. Für die Dauer der Einhebung einer Mineralölabgabe an Stelle der Mineralölsteuer (§ 13 Abs. 4 des Mineralölsteuergesetzes) ist der Zuschlag nach § 1 auch zur Mineralölabgabe einzuheben.

§ 4. Der Zuschlag dient zur Bedeckung der Erfordernisse des Ausbaues und der Erhaltung der Bundesstraßen. Über die mit Ende des Finanzjahres nicht verwendeten Eingänge an Zuschlagsbeträgen darf über das betreffende Finanzjahr hinaus verfügt werden.

§ 5. Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 des Mineralölsteuergesetzes sowie des § 8 Abs. 19 der Mineralölsteuerdurchführungsverordnung (BGBl. Nr. 149/1949) unbeschadet der Bestimmungen des § 13 Abs. 3 des Mineralölsteuergesetzes mit der Maßgabe in Kraft, daß sie auch hinsichtlich des Zuschlages zur Mineralölsteuer Anwendung finden.

§ 6. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Renner

Figl Margarétha

89. Bundesgesetz vom 29. März 1950 über die Erhöhung von Wertgrenzen in den Strafgesetzen (Strafgesetznovelle 1950).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Der in den Strafgesetzen für die Beurteilung gerichtlich strafbarer Handlungen als Verbrechen, Vergehen oder Übertretungen derzeit maßgebende Betrag von 50 S wird auf 100 S, der von 500 S auf 1000 S erhöht.

Artikel II.

(1) Artikel I findet auch auf strafbare Handlungen Anwendung, die vor dem Beginne der Wirksamkeit dieses Bundesgesetzes begangen worden sind, auf strafbare Handlungen, die nicht eine Summe Geldes in gesetzlichen Zahlungsmitteln der Republik Österreich zum Gegenstand hatten, jedoch nur dann, wenn dem Beschuldigten trotz Bewertung des Gegenstandes nach dem Geldwert zur Zeit des Urteils keine strengere Behandlung zuteil wird, als bei Anwendung des zur Zeit der Tat geltenden Rechtes unter Zugrundelegung des damaligen Geldwertes.

(2) Wird der Verurteilte im wiederaufgenommenen Verfahren nur deshalb zu einer geringeren Strafe verurteilt, weil an die Stelle des im ersten Urteil angewendeten Strafgesetzes eine mildere Bestimmung dieses Bundesgesetzes getreten ist, so hat er auf Entschädigung keinen Anspruch.

Artikel III.

(Verfassungsbestimmung.)

(1) Der im § 26 Abs. 1 des Volksgerichtsverfahrens- und Vermögensverfallsgesetzes 1947, BGBl. Nr. 213, in der Fassung des Artikels VII der II. Strafgesetznovelle 1947, BGBl. Nr. 243, für die Beurteilung der strafbaren Handlung maßgebende Betrag wird von 500 S auf 1000 S erhöht.

(2) Die Bestimmungen des Artikels II gelten sinngemäß für Abs. 1.

Artikel IV.

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 15. Tage nach seiner Kundmachung in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für Justiz betraut.

Renner

Figl Tschadek

90. Bundesgesetz vom 29. März 1950, betreffend die Änderung des Verfahrens zur Kraftloserklärung von Urkunden (Kraftloserklärungsnovelle 1950).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Die §§ 7 bis 9 der Kaiserlichen Verordnung vom 31. August 1915, RGBl. Nr. 257, über die Kraftloserklärung von Urkunden haben zu lauten:

„Aufgebotsfrist.

§ 7. Die Aufgebotsfrist beträgt:

1. für Urkunden, die auf den Inhaber lauten oder durch Indossament übertragbar und mit einem Blankoindossament versehen sind oder denen auf den Inhaber lautende Zins-, Renten- oder Gewinnanteilscheine beigegeben sind, sowie für solche auf den Inhaber lautende Scheine selbst ein Jahr;

2. für alle anderen Urkunden sechs Monate.

§ 8. Die Aufgebotsfrist läuft vom Tage der ersten Kundmachung in der amtlichen Zeitung und, wenn es sich um eine der im § 7 Z. 1 bezeichneten Urkunden handelt, vom Tage der ersten Kundmachung im Anzeiger.

Wirkung der Einleitung des Verfahrens; Zahlungssperre.

§ 9. (1) Durch die Einleitung des Verfahrens wird die Verjährung gegenüber dem Antragsteller mit dem Tage unterbrochen, an dem der Antrag beim zuständigen Gerichte gestellt wurde.

(2) Der Verpflichtete und seine Erfüllungsgehilfen (Filialen, Zahlstellen) dürfen nach Ablauf des Tages, an dem ihnen das Edikt zugestellt oder durch den Anzeiger bekanntgeworden ist oder bei Anwendung der gehörigen Sorgfalt bekanntwerden konnte, weder auf Grund der Urkunde, der Zins-, Renten- oder Gewinnanteilscheine leisten, noch eine Änderung daran, einen Umtausch in andere Urkunden derselben Gattung oder eine Umschreibung vornehmen noch neue Zins-, Renten- oder Gewinnanteilscheine oder einen Erneuerungsschein ausfolgen (Zahlungssperre). Dieses Verbot dauert so lange, bis das Verfahren eingestellt oder die Urkunde für kraftlos erklärt ist. Das Verbot bezieht sich nicht auf den Umtausch und die Umschreibung der nicht verlosbaren staatlichen Wertpapiere, die auf den Inhaber lauten.

(3) Der Verpflichtete und seine Erfüllungsgehilfen sind berechtigt, eine vorgelegte, von der Zahlungssperre betroffene Urkunde gegen Empfangsbestätigung zurückzubehalten. Sie haben von der Vorlegung einer solchen Urkunde, auch wenn sie nicht zurückbehalten wird, das aufbietende Gericht unter Angabe der Person und der Adresse des Vorweisenden, soweit sie ihnen bekannt sind, in Kenntnis zu setzen. Das Gericht hat den Antragsteller zu benachrichtigen."

Artikel II.

§ 66 des Aktiengesetzes wird aufgehoben.

Artikel III.

Angelegenheiten, in denen das Gericht bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes die Einleitung des Aufgebotsverfahrens bereits beschlossen hat, sind nach den bisher geltenden Vorschriften weiter zu behandeln. Auf Antrag ist aber die Aufgebotsfrist gemäß Artikel I neu zu bestimmen. Sie darf nicht zu Ende gehen, bevor sechs Monate seit dem Tage der Kundmachung des geänderten Aufgebotsediktes in der amtlichen Zeitung verstrichen sind. Die Zahlungssperre erfaßt vom Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes an auch bereits aufgebotene, aber noch nicht eingelöste Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheine.

Artikel IV.

Dieses Bundesgesetz tritt 14 Tage nach seiner Kundmachung in Kraft.

Artikel V.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind die Bundesministerien für Justiz, für Finanzen und für Inneres betraut.

Renner

Figl Tschadek Margarétha Helmer

91. Bundesgesetz vom 31. März 1950, womit das Bundesgesetz vom 30. Juni 1949, BGBl. Nr. 166 (Preisregelungsgesetz 1949) in der Fassung des Bundesgesetzes vom 25. November 1949, BGBl. Nr. 2/1950, abgeändert wird (Preisregelungsgesetznovelle 1950).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Bundesgesetz vom 30. Juni 1949, BGBl. Nr. 166 (Preisregelungsgesetz 1949) in der Fassung des Bundesgesetzes vom 25. November 1949, BGBl. Nr. 2/1950, wird wie folgt geändert und ergänzt:

1. a) Der § 1 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Wenn es wirtschaftliche Verhältnisse erfordern oder wenn eine künstliche Ausschaltung oder Einschränkung des freien Wettbewerbs in einer durch wirtschaftliche Verhältnisse nicht gerechtfertigten Weise zur Hochhaltung der Preise von Sachgütern oder Leistungen ausgenützt wird, kann die Bundesregierung mit Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates über Antrag des Bundesministeriums für Inneres Sachgüter und Leistungen, die in den Anlagen A und B nicht angeführt sind, durch Verordnung vorübergehend den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unterwerfen. Das Bundesministerium für Inneres hat vor Antragstellung mit den im Abs. 2 bezeichneten Bundesministerien Fühlung zu nehmen und die im Abs. 2 bezeichneten Körperschaften zu hören."

b) Dem § 1 Abs. 4 sind zwei weitere Absätze 5 und 6 anzufügen, welche zu lauten haben:

„(5) In gleicher Weise können durch Verordnung für einen ganzen Berufszweig Höchstgrenzen des zu fordernden Entgeltes (Handelsspannen) festgelegt werden, wenn in dem Berufszweig die geforderten Entgelte in einer volkswirtschaftlich nicht zu rechtfertigenden Weise hochgehalten werden.

(6) Die Verordnung der Bundesregierung ist in der „Wiener Zeitung" zu verlautbaren. Sie tritt nach Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Wirksamkeit, sofern nicht in der Verordnung ein anderer Wirksamkeitsbeginn festgesetzt ist."

2. a) Nach § 2 Abs. 2 ist ein neuer Abs. 3 folgenden Inhaltes einzufügen:

„(3) Werden Betriebsüberprüfungen (gemäß Abs. 2 und 5) vorgenommen, so sind die Prüfungsunterlagen den Mitgliedern der Preis-

kommission (Abs. 4) zur Stellungnahme zu übermitteln. Bei der Begutachtung können Vertreter der überprüften Unternehmungen gelegentlich der Vorprüfung (Abs. 2) oder zur Preiskommission vorgeladen und zu weiterer Auskunftserteilung verhalten werden."

b) Die bisherigen Abs. 3, 4 und 5 erhalten die Absatzbezeichnungen 4, 5 und 6.

c) Im Abs. 2 sind die Worte „Abs. 3" in der vierten und in der vorletzten Zeile durch die Worte „Abs. 4" zu ersetzen.

d) Im bisherigen Abs. 3, nunmehr Abs. 4 lit. a, haben die Worte „des Bundesministeriums für Volksernährung" und „des Bundesministeriums für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung" zu entfallen.

e) Im bisherigen Abs. 4, nunmehr Abs. 5, sind die Worte „Abs. 2 und 3" durch die Worte „Abs. 2 und 4" zu ersetzen.

f) Der bisherige Abs. 6 ist zu streichen.

g) Im bisherigen Abs. 7 sind in der zweiten und vorletzten Zeile die Worte „Abs. 1, 4 und 5" durch die Worte „Abs. 1, 5 und 6" zu ersetzen.

3. Nach § 2 Abs. 7 hat ein neuer § 2a zu treten, dieser hat zu lauten:

„§ 2a. Bedingungen und Auflagen, Mehrerlöse und Abschöpfungen.

(1) Preisbestimmungen nach § 2 Abs. 1 oder 5 können auch unter Vorschreibung von Bedingungen oder Auflagen erfolgen. Insbesondere können Mehrerlöse, die sich dadurch ergeben, daß die tatsächlichen Einstandskosten unter den der behördlichen Preisbestimmung zugrunde gelegten Einstandskosten liegen, zugunsten des Bundes eingezogen werden. Bei der Bemessung des Abschöpfungsbetrages ist auf die Belastung durch zu erwartende höhere Wiederbeschaffungspreise im Umfang der üblicherweise getätigten Umsätze und der dadurch bedingten Vorratshaltung Rücksicht zu nehmen.

(2) Die Verpflichtung zur Abführung der Abschöpfungsbeträge (Abs. 1) wird durch Kundmachung oder Bescheid des Bundesministeriums für Inneres im Einvernehmen mit den in ihrem Wirkungsbereich vornehmlich berührten Bundesministerien ausgesprochen.

(3) In der Kundmachung (Bescheid) gemäß Abs. 2 ist zu bestimmen, bis zu welchem Zeitpunkt die vorgeschriebenen Beträge abzuführen sind. Kundmachungen gemäß Abs. 2 sind in der „Wiener Zeitung" zu veröffentlichen.

(4) Bescheide gemäß Abs. 2 gelten als von der zuständigen Behörde erlassen, wenn sie von einem der Bundesministerien ausgefertigt werden, mit dem das Einvernehmen im Sinne des Abs. 2 zu pflegen war.

(5) Vor Erlassung einer Kundmachung oder eines Bescheides gemäß Abs. 2 sind die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die Landwirtschaftskammer für Niederösterreich und Wien als geschäftsführende Stelle der Landwirtschaftskammern Österreichs sowie der Österreichische Arbeiterkammertag zu hören.

(6) Das Bundesministerium für Inneres kann im Einvernehmen mit den in ihrem Wirkungsbereich vornehmlich berührten Bundesministerien die Befugnis zur Erlassung des Bescheides gemäß Abs. 2 durch Verordnung oder im Einzelfalle auf nachgeordnete Behörden übertragen. Die nachgeordneten Behörden haben bei der Ausübung dieser Befugnis an Stelle der im § 2 Abs. 4 lit. b genannten Körperschaften sinngemäß die entsprechenden Körperschaften ihres örtlichen Bereiches zu hören.

(7) Die mit dem Vollzug dieses Bundesgesetzes betrauten Behörden sind berechtigt, die zur Feststellung der abzuführenden Beträge unbedingt erforderlichen Erhebungen (Vorratsaufnahme, betriebswirtschaftliche Überprüfungen von Unternehmungen usw.) durchzuführen.

(8) Die gemäß Abs. 1 eingegangenen Beträge sind auf das in der Kundmachung oder im Bescheid bestimmte Subkonto einzuzahlen. Über die abgeführten Beträge verfügt das Bundesministerium für Finanzen. Die so abgeführten Beträge bilden eine Betriebsausgabe."

4. Im § 3 Abs. 1 sind die Worte „§ 2 Abs. 3 lit. b" durch die Worte „§ 2 Abs. 4 lit. b" zu ersetzen.

5. Der § 5 hat zu lauten:

„§ 5. Strafbestimmungen.

(1) Wer den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen oder den gemäß § 6 Abs. 1 in Geltung gebliebenen Maßnahmen sowie den im § 6 Abs. 2 lit. a bis d angeführten Vorschriften zuwiderhandelt, begeht, wenn darin nicht eine strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist, eine Verwaltungsübertretung und wird von der gemäß § 3 Abs. 2 bestimmten Behörde mit Geld bis zu 50.000 S, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 3 Monaten bestraft.

(2) Neben der Geldstrafe kann auch eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Monaten verhängt werden, wenn der Täter vorsätzlich gehandelt hat oder wegen Zuwiderhandelns nach diesem Bundesgesetz wiederholt straffällig geworden ist.

(3) Bei Preisüberschreitungen kann das unzulässige Entgelt (Unterschied zwischen dem erzielten und dem zulässigen Preis) ganz oder teilweise für verfallen erklärt werden.

(4) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG.) beträgt bei den Verwaltungsübertretungen nach diesem Bundesgesetze 6 Monate."

6. a) Im § 6 Abs. 2 ist nach dem Worte „Bundesgesetzes" einzufügen: „in seiner jeweiligen Fassung". Außerdem sind dem Abs. 2 zwei Sätze anzufügen, die lauten:

„Verordnungen der Bundesministerien sowie sonstige Maßnahmen, die auf Grund der in lit. a bis d angeführten Vorschriften erlassen werden, sind in der „Wiener Zeitung" zu verlautbaren. Sie treten nach Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Wirksamkeit, sofern nicht in der Verordnung ein anderer Wirksamkeitsbeginn festgesetzt ist."

b) Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Die Wirksamkeit dieses Bundesgesetzes erlischt mit 30. Juni 1951."

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soferne in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, das Bundesministerium für Inneres betraut.

Renner

Figl Schärf Helmer Tschadek
Hurdes Maisel Margarétha Kraus
Kolb Waldbrunner Gruber

92. Bundesgesetz vom 31. März 1950 über die Bestrafung der Preistreiberei (Preistreibereigesetz).

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Einer Preistreiberei macht sich schuldig, wer für Sachgüter oder Leistungen, die unmittelbar oder mittelbar der Befriedigung lebenswichtiger Bedürfnisse dienen (im folgenden kurz Bedarfsgegenstand und Bedarfsleistung genannt), ein offenbar übermäßiges Entgelt fordert, annimmt oder sich versprechen läßt. Fortlaufende Bezüge an Gehalt und Lohn fallen nicht unter die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.

(2) Als Entgelt ist die Summe aller Vermögenswerte anzusehen, die aus Anlaß der Veräußerung des Bedarfsgegenstandes oder der Erbringung der Bedarfsleistung (Abs. 1) gewährt werden oder gewährt werden sollen.

(3) Als offenbar übermäßig ist ein Entgelt anzusehen, das den von der zuständigen Stelle für Bedarfsgegenstände oder Bedarfsleistungen der in Betracht kommenden Art amtlich festgesetzten Preis überschreitet oder den nach den einschlägigen amtlichen Vorschriften über die Preiserstellung sich ergebenden Preis erheblich übersteigt; besteht ein solcher Preis im einzelnen Falle nicht, so gilt als offenbar übermäßig ein Entgelt, das den für Bedarfsgegenstände oder Bedarfsleistungen der gleichen Art und Beschaffenheit am Orte des Verkaufes oder der Erbringung der Bedarfsleistung im ordentlichen Geschäftsverkehr jeweils üblichen Preis erheblich überschreitet.

(4) Unter unzulässigem Entgelt im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der Unterschied zwischen dem Entgelt und dem zulässigen Preis zu verstehen.

(5) Ist der Betrag des unzulässigen Entgeltes für die Beurteilung der Tat maßgebend, so ist bei wiederholter Preistreiberei die Summe der unzulässigen Entgelte der Beurteilung zugrunde zu legen.

§ 2. (1) Die Preistreiberei (§ 1) begründet eine Verwaltungsübertretung, soferne sie nicht gemäß Abs. 2 oder 3 vom Gericht zu ahnden ist; diese Verwaltungsübertretung wird von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Amtsbereich einer Bundespolizeibehörde von dieser, mit Arrest bis zu sechs Wochen oder mit Geldstrafe bis zu 5000 S geahndet.

(2) Die Preistreiberei wird, wenn das unzulässige Entgelt den Betrag von 3000 S übersteigt, vom Gericht als Übertretung mit Arrest von einem bis zu sechs Monaten bestraft; neben der Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe bis zu 10.000 S verhängt werden.

(3) Die Tat wird, wenn das unzulässige Entgelt den Betrag von 30.000 S übersteigt oder wenn der Täter bereits einmal vom Gericht wegen einer in diesem Bundesgesetz mit Strafe bedrohten Handlung verurteilt worden ist, als Vergehen mit strengem Arrest von drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft; neben der Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe bis zu 100.000 S verhängt werden.

§ 3. (1) Geringfügige Verstöße nach § 2 Abs. 2 sind von den staatsanwaltschaftlichen Behörden oder den Gerichten den zuständigen Verwaltungsbehörden zur Verfolgung gemäß § 2 Abs. 1 zu überlassen, soferne die Ahndung durch diese ausreicht. Die Überlassung ist ausgeschlossen,

a) wenn die Tat zugleich eine nach den allgemeinen Strafgesetzen strafbare Handlung begründet,
b) wenn der Täter auch wegen einer nach diesem Bundesgesetz als Vergehen strafbaren Handlung verfolgt wird.

(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG.) beträgt bei den Verwaltungsübertretungen nach diesem Bundesgesetz sechs Monate.

§ 4. (1) Das geleistete unzulässige Entgelt (§ 1 Abs. 4) ist ganz oder teilweise für verfallen zu erklären.

(2) Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht möglich, so muß das Gericht auf Antrag des Staatsanwaltes auf den Verfall selbständig durch Beschluß erkennen.

(3) Gegen den Beschluß, der den Beteiligten zuzustellen ist, steht diesen das Rechtsmittel der Beschwerde zu. Beim Gerichtshof erster Instanz kommt die Beschlußfassung der Ratskammer zu; für die Beschwerde sind die Bestimmungen des § 114 StPO. maßgebend.

(4) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß auch für das Verwaltungsstrafverfahren (§ 17 VStG.).

§ 5. Wer vorsätzlich in einer Rechnung, einem Schlußbrief, einem Lieferschein, dem Begleitpapier einer Ware oder einem ähnlichen Geschäftspapier oder in einem Geschäftsbuch den Preis eines Bedarfsgegenstandes oder einen für die Bestimmung seines Wertes wichtigen Umstand unrichtig angibt, begeht eine Übertretung und wird vom Gerichte mit Arrest von einem bis zu sechs Monaten bestraft; neben der Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe bis zu 10.000 S verhängt werden.

§ 6. (1) Eines Vergehens macht sich schuldig, wer vorsätzlich Bedarfsgegenstände in solchem Umfange, daß hiedurch die Deckung des Bedarfes eines größeren Versorgungsgebietes (Personenkreises) auf empfindliche Weise gefährdet wird, zerstört oder beiseiteschafft.

(2) Dieses Vergehen wird mit strengem Arrest von drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft; neben der Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe bis zu 100.000 S verhängt werden.

§ 7. (1) Wer an einer Vereinbarung oder Verabredung teilnimmt, die darauf abzielt, die Preise für die Verbraucher von Bedarfsgegenständen oder für die Empfänger von Bedarfsleistungen in einer durch die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht gerechtfertigten Weise erheblich zu erhöhen oder das Sinken solcher Preise zu verhindern, macht sich eines Vergehens schuldig und wird mit strengem Arrest von drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft; neben der Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe bis zu 100.000 S verhängt werden.

(2) In gleicher Weise wird wegen Vergehens bestraft, wer volkswirtschaftlich unnützen Zwischenhandel (Kettenhandel) mit Bedarfsgegenständen betreibt.

§ 8. (1) Der Betriebsinhaber haftet für Geldstrafen, die vom Gericht nach diesem Bundesgesetz gegen einen seiner Angestellten verhängt worden sind, zur ungeteilten Hand mit dem Verurteilten, wenn die Handlung in seinem Betriebe begangen worden ist; die Haftung tritt nicht ein, wenn die strafbare Handlung ohne Wissen des Betriebsinhabers oder seines Stellvertreters begangen worden ist, es sei denn, daß der Betriebsinhaber aus der Tat einen Vorteil gezogen hat.

(2) Über die Haftung ist in dem in der Hauptsache ergehenden Urteil zu erkennen. Personen, die für die Geldstrafe haften, sind zur Verhandlung zu laden. Sie haben die Rechte des Beschuldigten. Insbesondere steht ihnen das Recht zu, alle Verteidigungsmittel vorzubringen und das Urteil in der Hauptsache anzufechten. Doch wird durch ihr Nichterscheinen das Verfahren und die Urteilsfällung nicht gehemmt; auch können sie gegen ein in ihrer Abwesenheit gefälltes Urteil keinen Einspruch erheben. Gegen den Ausspruch über die Haftung steht ihnen und dem Staatsanwalt das Rechtsmittel der Berufung zu; die Vorschriften der Strafprozeßordnung über die Berufung im Punkte der Strafe gelten hiebei sinngemäß.

§ 9. Die Bestimmungen des § 8 sind auf den Verfall (§ 4) sinngemäß anzuwenden.

§ 10. (1) Wurde ein Gewerbeinhaber oder ein anderer Unternehmer wegen einer nach diesem Bundesgesetz gerichtlich strafbaren Handlung bereits einmal rechtskräftig verurteilt, so kann das Gericht auf den Verlust der Gewerbeberechtigung oder der Berechtigung zur Fortführung des Unternehmens auf bestimmte Zeit, wenn aber anzunehmen ist, daß der Gewerbeinhaber oder Unternehmer seine Stellung mißbrauchen werde, für immer erkennen.

(2) Handelt es sich um ein Realgewerbe, so tritt an die Stelle des Verlustes des Gewerbes die Untersagung der Ausübung.

§ 11. Das Gericht kann auch auf Veröffentlichung des Urteils in den von der beruflichen Interessenvertretung des Verurteilten herausgegebenen Fachblättern auf Kosten des Verurteilten erkennen.

§ 12. (1) Begründet eine nach diesem Bundesgesetz mit Strafe bedrohte Tat zugleich eine nach einem anderen Gesetz gerichtlich strafbare Handlung, und ist die Strafe nach dem anderen Gesetz zu bemessen, so kann oder muß gleichwohl auf die in dem gegenwärtigen Bundesgesetz zugelassenen oder vorgeschriebenen Nebenstrafen und sichernden Maßnahmen sowie auf die Haftung für Geldstrafen erkannt werden. Ebenso kann oder muß auf die in dem anderen, nicht aber in dem gegenwärtigen Bundesgesetz vorgesehenen Nebenstrafen und sichernden Maßnahmen erkannt werden, wenn die Strafe nach dem gegenwärtigen Bundesgesetz zu bemessen ist.

(2) Das gleiche gilt, wenn der Schuldige außer einer nach dem gegenwärtigen Bundesgesetz strafbaren Tat auch eine Tat begangen hat, die nach einem anderen Gesetz gerichtlich strafbar ist und gleichzeitig abgeurteilt wird.

§ 13. Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die Landwirtschaftskammer für Niederösterreich und Wien als geschäftsführende Stelle der Landwirtschaftskammern Österreichs und der Österreichische Arbeiterkammertag sind verpflichtet, in einem nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes eingeleiteten Strafverfahren auf Verlangen des Gerichtes oder einer staatsanwaltschaftlichen Behörde in der ihnen bestimmten Frist Gutachten über die ihren Wirkungskreis berührenden, für die Entscheidung

des Gerichtes wesentlichen Umstände abzugeben.

§ 14. Die Bestimmungen des Bedarfsdeckungsstrafgesetzes 1947, BGBl. Nr. 146/1947, in der derzeit geltenden Fassung, sind auf strafbare Handlungen, die nach diesem Bundesgesetz zu verfolgen sind, nicht anzuwenden.

§ 15. Dieses Bundesgesetz tritt am 30. Juni 1951 außer Kraft.

§ 16. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind das Bundesministerium für Justiz, das Bundesministerium für Inneres und das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau je nach ihrem Wirkungskreis betraut.

Renner

Figl Tschadek Helmer Kolb

93. Bundesgesetz vom 31. März 1950, womit das Bundesgesetz vom 12. Juni 1947, BGBl. Nr. 142, über die Überleitung zum österreichischen Sozialversicherungsrecht abgeändert und ergänzt wird (4. Novelle zum Sozialversicherungs-Überleitungsgesetz).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Bundesgesetz vom 12. Juni 1947, BGBl. Nr. 142, über die Überleitung zum österreichischen Sozialversicherungsrecht (Sozialversicherungs-Überleitungsgesetz — SV-ÜG.), in der Fassung des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, BGBl. Nr. 141, der 2. Novelle zum Sozialversicherungs-Überleitungsgesetz vom 16. Dezember 1948, BGBl. Nr. 34/1949, und der 3. Novelle zum Sozialversicherungs-Überleitungsgesetz vom 19. Mai 1949, BGBl. Nr. 114, wird abgeändert, beziehungsweise ergänzt wie folgt:

1. Nach § 52 wird als § 52 a eingefügt:

„§ 52 a. (1) In der Kranken- und Invalidenversicherung wird die Versicherungspflicht ohne Rücksicht auf § 2 der Verordnung vom 22. Dezember 1938, Deutsches RGBl. I S. 1912, über die Einführung der Sozialversicherung im Lande Österreich (Einführungsverordnung) auf Personen ausgedehnt, die, ohne auf Grund eines Arbeits-, Dienst- oder Lehrverhältnisses beschäftigt zu sein, durch Gewinnung von Harzprodukten in fremden Wäldern eine saisonmäßig wiederkehrende Erwerbstätigkeit ausüben (Pecher), sofern sie dieser Erwerbstätigkeit in der Regel ohne Zuhilfenahme familienfremder Arbeitskräfte nachgehen.

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen sind verpflichtet, bei der örtlich zuständigen Landwirtschaftskrankenkasse den Beginn und das Ende der Tätigkeit als Pecher sowie die Unterlagen zur Berechnung der Versicherungsbeiträge selbst zu melden. Der aus der Harzproduktion erzielte Erlös ist als Entgelt anzunehmen. Zur Entrichtung der Beiträge sind die im Abs. 1 genannten Personen verpflichtet; die Besitzer jener Wälder, in denen die Gewinnung von Harzprodukten ausgeübt wird, haben ihnen die Hälfte der Beiträge zu erstatten. Besondere Beiträge zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung sind nicht zu entrichten.

(3) Soweit vor Wirksamkeitsbeginn der Abs. 1 und 2 für Zeiten einer im Abs. 1 genannten Tätigkeit Beiträge zur Invalidenversicherung entrichtet wurden, gelten diese als Pflichtbeiträge. Dasselbe gilt, wenn für solche Zeiten nach Wirksamkeitsbeginn der Abs. 1 und 2 Beiträge nachentrichtet werden."

2. § 61 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Der Anspruch auf Leistungen aus den Versicherungen, für die die Vorschriften dieses Bundesgesetzes gelten, ruht, solange sich der Anspruchsberechtigte im Ausland aufhält. Dies gilt nicht

1. wenn sich ein anspruchsberechtigter österreichischer Staatsbürger mit Zustimmung des Versicherungsträgers im Ausland aufhält,
2. wenn durch zwischenstaatliches Übereinkommen oder durch Verordnung zur Wahrung der Gegenseitigkeit vom Bundesministerium für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium für Finanzen anderes bestimmt wird."

3. Dem § 65 werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt:

„(5) Bei anzeigepflichtigen übertragbaren Krankheiten übernehmen die Träger der Krankenversicherung die vollen Kosten der Arznei für die anspruchsberechtigten Familienangehörigen. Im übrigen kann die Satzung bestimmen, daß der Krankenversicherungsträger bei anderen Krankheiten die Kosten für Arznei und für kleinere Heilmittel für die anspruchsberechtigten Familienangehörigen bis zur vollen Höhe zahlt. Die Bestimmungen des zweiten Satzes gelten nicht für die Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten und die Meisterkrankenkassen.

(6) Zahnbehandlung und Zahnersatz sind von den Trägern der Krankenversicherung nach Maßgabe der Bestimmungen der Satzung zu gewähren. Diese Bestimmung gilt nicht für die Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten und die Meisterkrankenkassen."

4. Im § 66 Abs. 3 wird das Wort „Witwenrente" durch das Wort „Witwen(voll)rente" ersetzt.

5. § 66 Abs. 3 lit. b hat zu lauten:

„b) wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen wurde, in dem der Gatte bereits das 65. Lebensjahr überschritten und keinen Anspruch auf die in lit. a bezeichneten Renten hatte, es wäre denn, daß die Ehe zwei Jahre gedauert hat."

6. Dem § 66 ist ein Abs. 4 folgenden Wortlautes anzufügen:

„(4) Abs. 3 gilt nicht für Ehen, die vor dem 12. Juni 1949 geschlossen worden sind."

7. Im § 83 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen:

„Der Beitrag zur Krankenversicherung der bei der Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe Pflichtversicherten ist vom Versicherten und vom Dienstgeber zu gleichen Teilen zu tragen."

8. § 83 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) In der Krankenversicherung der Rentner der Invaliden- und Angestellten- (Pensions-) Versicherung sowie in der knappschaftlichen Krankenversicherung der Rentner für die freiwillig Weiterversicherten setzt das Bundesministerium für soziale Verwaltung den Beitrag auf begründeten Antrag des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger ab 1. Jänner 1950 in einer Höhe fest, die ausreicht, um die notwendigen Kosten beim einzelnen Träger der Krankenversicherung zu decken. Der Beitrag darf den Betrag von 20 S monatlich nicht übersteigen. Die Träger der Invaliden- und Angestellten- (Pensions-) Versicherung zahlen den Beitrag zur Krankenversicherung der zu ihnen zuständigen Rentner an die örtlich und sachlich zuständige Gebiets-, beziehungsweise Landwirtschaftskrankenkasse ein. Bis zur Festsetzung durch das Bundesministerium für soziale Verwaltung beträgt der Beitrag zur Krankenversicherung der Rentner monatlich 13·50 S. Der von den Trägern der Invaliden- und Angestellten- (Pensions-) Versicherung von der Rente einzubehaltende Betrag wird mit monatlich 4 S festgesetzt."

9. Im § 84 Abs. 1 ist der letzte Satz durch folgende Bestimmungen zu ersetzen:

„Erreichen die im vorhinein festgesetzten stehenden Bezüge der Versicherten nicht den Betrag der Mindestbemessungsgrundlage von 450 S im Monat (Abs. 2), so hat der Dienstgeber den Beitrag, der auf den Unterschiedsbetrag zwischen den Bezügen der Versicherten und dem Betrag von 450 S entfällt, zur Gänze allein zu tragen. § 17 des Bundesangestellten-Krankenversicherungsgesetzes 1937, BGBl. Nr. 94, wird aufgehoben."

10. § 84 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) In der Krankenversicherung der Bundesangestellten bilden die im vorhinein festgesetzten stehenden Bezüge der Versicherten bis zu einem Höchstausmaß von 1600 S im Monate, mindestens aber 450 S im Monate die Grundlage für die Bemessung der Versicherungsbeiträge und der Barleistungen (§§ 12 und 13 des Bundesangestellten - Krankenversicherungsgesetzes 1937). Als Monatsbezug gilt hiebei der Monatsdurchschnitt der innerhalb eines Kalenderjahres anfallenden im vorhinein festgesetzten stehenden Bezüge. Die Höhe der Bemessungsgrundlage ändert sich nicht, wenn ein Ruhe(Versorgungs)genuß nach den Bestimmungen der §§ 53 bis 55 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 22/1947 (Gehaltsüberleitungsgesetz) teilweise oder zur Gänze ruht."

Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.

11. Die bisherigen Vorschriften des § 86 erhalten die Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 ist dem § 86 anzufügen:

„(2) Das Bundesministerium für soziale Verwaltung kann nach Anhörung des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger Weisungen für die Rechnungsführung, Rechnungslegung sowie für die Erstellung des Jahresvoranschlages und des Jahresberichtes erlassen. Mit Zustimmung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung hat der Hauptverband bindende Richtlinien für die wirtschaftliche Betriebsführung der Träger der Sozialversicherung aufzustellen. Mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens solcher Weisungen (Richtlinien) treten die entsprechenden bisherigen Vorschriften außer Kraft. Die Träger der Sozialversicherung haben den von der Hauptversammlung beschlossenen Rechnungsabschluß, soweit er die laufende Betriebsgebarung betrifft (Erfolgsrechnung), binnen drei Monaten nach der Beschlußfassung im amtlichen Teile der „Wiener Zeitung", wenn es sich aber um den Rechnungsabschluß eines Versicherungsträgers handelt, dessen Wirkungsbereich sich nicht über mehr als ein Bundesland erstreckt, in der amtlichen Landeszeitung zu veröffentlichen."

12. Im § 118 Abs. 1 sind die einleitenden Worte „Von den öffentlichen Abgaben" durch die Worte „Von den bundesrechtlich geregelten öffentlichen Abgaben, von den Bundesverwaltungsabgaben, Gerichtsgebühren und Justizverwaltungsgebühren" zu ersetzen.

13. Im § 118 Abs. 1 Z. 6 sind die Worte „Entscheidungen und Vergleiche" durch die Worte „Entscheidungen, Vergleiche und sonstigen Amtshandlungen" zu ersetzen.

Artikel II.

Es treten in Kraft:

a) rückwirkend mit 12. Juni 1949 Artikel I Z. 4 bis 6 und mit 1. Jänner 1950 Artikel I Z. 7;

b) mit dem auf die Kundmachung folgenden Tage: Artikel I Z. 1 bis 3, Z. 8 und Z. 11 bis 13;

c) mit dem ersten Tage des auf die Kundmachung folgenden Kalendermonats Artikel I Z. 9 und 10.

Artikel III.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für soziale Verwaltung betraut.

Renner

Figl Maisel

94. Bundesgesetz vom 31. März 1950 über die Abänderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (Arbeitslosenversicherungsgesetz-Novelle).

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Das Bundesgesetz vom 22. Juni 1949, BGBl. Nr. 184, betreffend die Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosenversicherungsgesetz — AlVG.) wird abgeändert wie folgt:

1. § 23 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Von dem Erfordernis der österreichischen Staatsbürgerschaft wird abgesehen bei Personen, die sich seit 1. Jänner 1930 ununterbrochen im Bereiche des gegenwärtigen Staatsgebietes der Republik Österreich aufhalten; das gleiche gilt für Personen, die nach diesem Zeitpunkte im Bereiche des gegenwärtigen Staatsgebietes der Republik Österreich geboren sind und sich in diesem Gebiete seither ununterbrochen aufhalten."

Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden zu Abs. 4 und 5.

2. Dem § 24 ist folgender Abs. 3 anzufügen:

„(3) An Arbeitslose, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und die nicht auf Grund einer Verfügung nach Abs. 2 zur Notstandshilfe zugelassen sind, kann das Bundesministerium für soziale Verwaltung nach Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretungen der Dienstgeber und der Dienstnehmer die Gewährung der Notstandshilfe unter der Voraussetzung zulassen, daß die Arbeitslosen innerhalb der letzten fünf Jahre, gerechnet vom Tage der Geltendmachung des Anspruches auf Notstandshilfe, in Österreich durch mindestens 156 Wochen arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt waren; bei der Ermittlung des Zeitraumes von fünf Jahren bleiben Zeiten des Bezuges von Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) außer Betracht. Die Zulassung kann für eine bestimmte Zeit und für bestimmte Gruppen von Arbeitslosen ausgesprochen werden."

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für soziale Verwaltung betraut.

Renner

Figl Maisel

95. Bundesgesetz vom 31. März 1950 über die Auflösung der Zentrallohnkommission.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Die Verordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 28. Jänner 1946, BGBl. Nr. 50, betreffend Übertragung der Aufgaben der ehemaligen Reichstreuhänder der Arbeit auf eine provisorische Zentrallohnkommission (Zentrallohnkommissions-Verordnung) wird aufgehoben.

(2) Ferner treten nachstehende Vorschriften außer Kraft:

a) § 45 Abs. 2 und 3 und § 47 des Bundesgesetzes vom 26. Februar 1947, BGBl. Nr. 76, über die Regelung von Arbeits- und Lohnbedingungen durch Kollektivverträge und Arbeitsordnungen (Kollektivvertragsgesetz),

b) Abschnitt III der Kriegswirtschaftsverordnung vom 4. September 1939, Deutsches RGBl. I S. 1609,

c) Zweite Durchführungsbestimmungen zum Abschnitt III der Kriegswirtschaftsverordnung (Zweite KLDB.) vom 12. Oktober 1939, Deutsches RGBl. I S. 2028, sowie alle auf Grund dieser Vorschrift ergangenen Verwaltungsanordnungen,

d) Verordnung über die Lohngestaltung vom 25. Juni 1938, Deutsches RGBl. I S. 691 (GBl. f. d. L. Ö. Nr. 213/1938),

e) Verordnung zur Durchführung der Verordnung über die Lohngestaltung vom 23. April 1941, Deutsches RGBl. I S. 222,

f) Zweite Verordnung zur Durchführung der Verordnung über die Lohngestaltung vom 11. Jänner 1944, Deutsches RGBl. I S. 22.

§ 2. Über Abfertigungsbeträge, die auf Grund der von den seinerzeitigen Reichstreuhändern der Arbeit erlassenen Anordnungen auf Sperrkonto eingezahlt wurden, kann nach Maßgabe der Bestimmungen des Schillinggesetzes, StGBl. Nr. 231/1945, und des Währungsschutzgesetzes, BGBl. Nr. 250/1947, frei verfügt werden.

§ 3. Die Aufgaben und Befugnisse, die den Arbeitsinspektoraten auf dem Gebiete der Heimarbeit und den Arbeitsämtern auf dem Gebiete des Mutterschutzes und des Kündigungsschutzes eingerückter Dienstnehmer durch § 10 der Zentrallohnkommissions-Verordnung übertragen wurden, bleiben aufrecht.

§ 4. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1950 in Wirksamkeit.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für soziale Verwaltung betraut.

Renner

Figl **Maisel**

96. Kundmachung des Bundesministeriums für Justiz vom 25. März 1950 über die Ermächtigung zur Einrichtung der erweiterten Vormundschaft des Magistrates Klagenfurt und der Bezirkshauptmannschaften Hermagor, Spittal a. d. Drau, Villach, Klagenfurt, St. Veit a. d. Glan, Völkermarkt und Wolfsberg.

Das Oberlandesgerichtspräsidium Graz hat auf Grund des Bundesgesetzes vom 13. Juli 1928, BGBl. Nr. 194, und der Verordnung vom 23. Jänner 1929, BGBl. Nr. 54, in der Fassung der Verordnung vom 28. September 1932, BGBl. Nr. 302,

1. den Magistrat Klagenfurt für den Sprengel der Stadt Klagenfurt,

2. die Bezirkshauptmannschaft Hermagor für den Sprengel der Bezirksgerichte Hermagor und Kötschach,

3. die Bezirkshauptmannschaft Spittal a. d. Drau für den Sprengel der Bezirksgerichte Greifenburg, Winklern, Obervellach, Gmünd in Kärnten, Millstatt und Spittal a. d. Drau,

4. die Bezirkshauptmannschaft Villach für den Sprengel des Bezirksgerichtes Villach mit Ausnahme der Stadt Villach, ferner der Bezirksgerichte Rosegg und Paternion,

5. die Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt für den Sprengel des Bezirksgerichtes Klagenfurt mit Ausnahme der Stadt Klagenfurt, ferner der Bezirksgerichte Feldkirchen und Ferlach,

6. die Bezirkshauptmannschaft St. Veit a. d. Glan für den Sprengel der Bezirksgerichte St. Veit a. d. Glan, Gurk, Friesach, Althofen, Eberstein,

7. die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt für den Sprengel der Bezirksgerichte Völkermarkt, Bleiburg, Eberndorf und Eisenkappel,

8. die Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg für den Sprengel der Bezirksgerichte Wolfsberg, St. Paul und Bad St. Leonhard

zur Errichtung der erweiterten Vormundschaft für die obgenannten Sprengel ermächtigt und ihnen die im § 3 des Bundesgesetzes vom 13. Juli 1928, BGBl. Nr. 194, angeführten Befugnisse übertragen.

Tschadek

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Der Bezugspreis des Bundesgesetzblattes für die Republik Österreich, Jahrgang 1950, beträgt vorbehaltlich allfälliger Preiserhöhungen infolge unvorhergesehener Steigerung der Herstellungskosten bis zu einem Jahresumfang von 2000 Seiten S 54·— für Inlands- und S 76·— für Auslandsabonnements. Für den Fall, daß dieser Umfang überschritten wird, bleibt für den Mehrumfang eine entsprechende Neuberechnung vorbehalten. Bezugsanmeldungen werden von der Versandstelle der Österreichischen Staatsdruckerei in Wien III, Rennweg Nr. 16, entgegengenommen.

Den bisherigen Beziehern des Bundesgesetzblattes gehen Erlagscheine zu. Neue Bezieher wollen den Bezugspreis auf das Postsparkassenkonto Wien Nr. 178 überweisen. Erlagscheine werden ihnen über Verlangen zugesendet.

Die Zustellung des Bundesgesetzblattes erfolgt erst nach Entrichtung des Bezugspreises. Die Bezieher werden, um keine Verzögerung in der Zustellung eintreten zu lassen, eingeladen, rechtzeitig den Bezug anzumelden und den Bezugspreis zu überweisen. Dieser kann auch in zwei gleichen Teilbeträgen zum 1. Jänner und 1. Juli entrichtet werden.

Einzelne Stücke des Bundesgesetzblattes sind erhältlich gegen Entrichtung des Verschleißpreises von 10 g für das Blatt = 2 Seiten, jedoch mindestens 50 g für das Stück, bei der Manz'schen Verlags- und Universitätsbuchhandlung in Wien I, Kohlmarkt Nr. 16, Telephon U 26 0 69, sowie beim Verlag der

ÖSTERREICHISCHEN STAATSDRUCKEREI
Wien I, Wollzeile 27 a, Telephon R 27 2 31.

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei